青山湖龙竹路殷王新村门口“12·28”一般道路交通事故调查报告

青山湖区人民政府事故调查组

2025年2月25日

目录

一、事故基本情况 1

（一）事发车辆驾驶人情况 2

（二）事故车辆情况 2

（三）事故发生经过 4

（四）事发现场勘察情况 4

（五）事发路段基本情况 6

（六）事发时天气情况 6

（七）涉事运输企业基本情况 6

（八）属地政府和行业监管部门履职情况 7

（九）事故人员伤亡和经济损失情况 9

（十）其他情况 9

二、事故应急处置及评估情况 10

（一）事故应急响应和处置情况 12

（二）善后处理情况 10

（三）应急处置评估情况 12

三、事故发生原因 11

（一）直接原因分析 11

（二）事故相关检验鉴定情况 11

（三）视频解析情况 13

（四）间接原因分析 13

四、事故发生单位存在的主要问题 14

五、对事故责任人员及责任单位处理建议 14

（一）已被司法机关采取强制措施的人员 14

（二）事故责任单位对主管人员的处罚 14

六、事故主要教训 15

七、事故防范和整改措施 15

2024年12月28日07时28分许，在龙竹路殷王新村门口，发生一起轻型特殊结构货车与两轮电动自行车碰撞，造成1人经医院抢救无效于2025年1月2日死亡的道路交通事故。直接经济损失约120万元。（驾驶人赔偿20万，其余部分待法院民事判决）

事故发生后，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）及《江西省生产安全事故报告和调查评估办法》等相关规定，青山湖区人民政府成立了以区交警大队牵头，区应急管理局、区市场监督管理局、区城市管理和综合执法局、罗家镇人民政府等单位组成的青山湖区龙竹路“12·28”道路交通事故调查组（以下简称事故调查组），全面开展事故调查，并委托江西景盛司法鉴定中心对车辆属性、事发时车辆时速、车辆技术状况及发生碰撞痕迹等进行检验鉴定，委托江西开元司法鉴定中心对死者死亡原因进行检验鉴定。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查询问、视频分析、查阅资料和专家分析论证，查明了事故发生的经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对暴露出的问题提出了整改和防范措施意见。

经调查认定，青山湖龙竹路“12·28”道路交通事故是一起因机动车行经人行横道时未减速行驶、驾驶未年检车辆上路、货运车辆超载，非机动车在路段上横过机动车道未下车推行造成的

一般道路交通生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故车辆驾驶人情况

1.轻型特殊结构货车驾驶人

黎某，男，汉族，****年**月**日出生，户籍所在地为江西南昌市青山湖区***路*号楼*单元***室，驾驶证号码为3601******0956，准驾车型为A2。1990年6月27日初次申领证，驾驶证有效期为2015年6月27日至2025年6月27日，当前累积记分0分，发证机关为江西省南昌市公安局交警支队车管所，无转入转出记录。近三年交通违法记录共20条，均已接受处理，事发前无交通事故处理记录。

2.二轮电动车驾驶人

死者陶某妹，女，汉族，****年**月**日出生，户籍所在地为江西省南昌县塘南镇**村**自然村***号，身份证号码：3601******3947，事故发生时系悬挂赣AF2255A号牌两轮电动车驾驶人，所有人李某波（系陶某妹儿子）。

（二）事故车辆情况

1.赣AC2K26轻型特殊结构货车

车辆注册登记情况。机动车注册登记日期：2019年11月27日，所有人：方大特钢科技股份有限公司，车辆类型：轻型特殊结构货车，使用性质：非营运，车身颜色：白/绿，车辆识别代号（车架号）：LVBV****7077；机动车生产厂家：福田汽车有限

公司，中文品牌：福田牌，车辆型号：BJ5042ZZZE5-H1，总质量：4395kg、核载 460kg。经查，车辆注册符合规定要求。

车辆投保情况。该车在中华联合财产保险股份有限公司投保了机动车交强险（保单号：P240******8070）和特种车商业险（保单号：P240******0087），保险有效期至 2025 年 11 月 26 日，第三者责任险保额为 100 万元，车上人员险司机 3 万元，乘客 3 万元/座。

车辆年检情况。该车检验有效期至 2024 年 11 月 30 日未按规定定期进行安全技术检验。最近一次上线为 2024 年 12 月 14 日，在江西创捷车辆检测有限公司进行安全技术检验，因尾气未达标审核未通过。该车近三年交通违法记录共计 14 条，0 条未处理。

经现场实车查验，确认车辆唯一性，未发现该车存在非法改装情形，车辆识别代号与新车注册登记时一致。

2.赣 AF2255A 二轮电动车

非机动车所有人：李某波，身份证号：3601******3518，注册登记日期：2023 年 3 月 6 日，该两轮电动车品牌型号为“加州豹”牌两轮电动车，规格型号：TDR099Z，车架号：2663******0399。

经现场实车查验，确认车辆唯一性，未发现该车存在非法改装情形。

（三）事故发生经过

2024年12月28日7时28分许，黎某驾驶车牌号赣AC2K26轻型特殊结构货车沿龙竹路由北向南行驶至殷王新村门口人行横道时，与陶某妹驾驶车牌号为赣AF2255A两轮电动自行车由东向西行驶发生碰撞，造成陶某妹受伤，经医院抢救无效于2025年1月2日死亡，两车受损的道路交通事故。见图1。



图1事故现场照片

（四）事故现场勘查情况

1.事故现场情况

事故现场位于南昌市青山湖区罗家镇龙竹路殷王新村门口人行横道，道路呈南北走向，北至方昌路南至广州路，双向四车道，有机动车道和机非混行车道，道路全宽13.2米，沥青路面，人行横道、停车线标线清晰，无信号灯。事故发生时路表干燥，

道路畅通，无拥堵。

2.事故车辆勘查情况

现场勘查以龙竹路西侧道路边缘线为基准线，建立坐标系。

轻型特殊结构货车赣 AC2K26 肇事后由北向南停放西北角斑马线上，右后轮距西侧道路边缘线 2.1 米，右前轮距西侧道路边缘线 1.6 米。

两轮电动自行车赣 AF2255A 倒地头西尾东，前轮距离距西侧道路边缘线 1.9 米，后轮距离距西侧道路边缘线 2.8 米，该车在货车车头底部。

3.事故路面痕迹勘查情况

经勘查，未发现有事故车辆刹车痕迹。

（五）事发路段基本情况

事故发生地点在龙竹路殷王新村门口人行横道，该路段南北走向，双向四车道，道路全宽 13.2 米，车道宽 3.2 米，最右侧为机动车与非机动车混行车道，无中心隔离护栏。沥青路面，干净整洁平顺，无明显坑洼和坑槽，事发当日晴天无雨，路面无积水，总体路况良好，视线良好。道路设计通行能力满足交通量需求，日常养护良好，北面路口北向南方向有限速标志 40 公里/小时，地面有人行横道线，停车线，车让人标识。

事故复勘发现，事发地点北侧龙竹路殷王路路口标线不规范，路口使用临时信号灯，信号灯已安装未启用。

（六）事发时天气情况

2024 年 12 月 28 日，青山湖天气：晴，气温 3-10℃，北风＜3 级， 相对湿度 45%，未出现大雾和突发恶劣天气，天气状况良好。

（七）涉事运输企业基本情况

方大特钢科技股份有限公司，成立于 1999 年 9 月 16 日，注册资本 231318.789 万元人民币，统一社会信用代码：9136******2716，注册地址：江西省南昌市高新技术产业开发区**大道**号，法定代表人：梁某某，经营范围：许可项目包括道路货物运输（网络货运），道路货物运输（不含危险货物），道路危险货物运输等。营业期限：1999 年 9 月 16 日至无固定期限。

轻型特殊结构货车赣 AC2K26 由方大特钢物流储运中心绿化环卫站管理，中心制定了相应的安全生产管理制度，明确考核和惩戒措施：驾驶员进行安全知识培训和考核；车辆统一在指定维修部门进行维修保养；规定车辆行驶路线、工作时间和操作规程等；制定了雨雾天气的相关应急措施。

（八）属地政府和公安交通管理部门履职情况

1.罗家镇人民政府。罗家镇党委高度重视道路交通安全治理工作，把交通管理工作当重点工作来抓，针对性开展以下交通管理工作：一是**优化道路环境，狠抓隐患排查。**随着南昌东站的开通，高铁站配套路网大范围建设、通车，路网环境及道路基础设施等配套还不够完善，道路标志、标识不全，主干道与村道路口警示灯牌未设置。罗家镇与交通管理部门开展了系统的道路隐患

排查，建立台账，全年隐患整改300多处。二是**提高路面见警率，加强执法力度。**交警中队联合镇执法队伍加强了日常巡查及路面执法力度，及时发现问题、解决问题。全年罗家镇多部门配合交警部门开展整治行动百余起，全年现场查处交通违法行为近2万起。三是**开展交通宣传教育，增强交通安全意识。**罗家镇地处城乡结合地区，村民交通安全意识薄弱。在整合执法力量严管严处的同时，开展入脑入心的交通安全宣教工作，在重点路段布设劝导站，充分发挥“两站两员”阵地的作用，全力配合交警管理部门开展交通安全宣教工作。2024年全年死亡事故、死亡人数较2023年相比均有下降。

2.市公安局交通管理局青山湖大队。事发路段交通管理由南昌市公安局交通管理局青山湖大队四中队负责，辖区正式民警7人，辅警16人，负责接警警力3人。事发当日，中队值班人员均在岗在位，通过查阅勤务安排情况，该路段早上7:30至11:30、14:30至18:30分为有警巡逻时段，且在接到事故报警后，中队负责人成富带领辅警第一时间赶赴现场进行处置。该中队日常巡逻管控中管事率较高，能及时发现并消除路面安全隐患，定期组织开展针对营运车辆重点违法、涉牌涉证、酒醉驾等违法行为的专项整治行动。青山湖交警大队制定了《道路交通安全风险隐患排查治理年专项行动实施方案》和《青山湖大队实行“三个一律”工作实施方案》，成立了工作专班，明确了工作目标和工作要求，细化职责分工；组织召开了专项行动联合治理会，对存在道路安

全风险隐患的重点运输企业进行了集体约谈提醒，督促加强日常安全教育管理；组织辖区中队深入辖区开展“酒驾、醉驾、毒驾”警示教育，并对货运驾驶员进行了酒毒检测，要求驾驶员单位严把准入关；对企业驾驶员进行了道路交通安全知识培训，并要求企业加强对所属驾驶员的安全管理，从源头上防范化解安全风险。青山湖交警大队2024年度，共查处酒驾432起、醉驾261起，无证驾驶违法329起，货车违法2931起，超载571起，疲劳驾驶280起，非法改装72起。交警大队通过严管严查宣传教育等方式加大了路面的管控，通过严管重罚对重点违法行为进行查处，对企业的安全教育培训、约谈压实了企业和属地政府的主体责任，认真履职尽责。

（九）事故人员伤亡和经济损失情况

事故造成一人受伤，经医院抢救无效死亡，两车不同程度受损。死者：陶某妹，女，汉族，****年*月*日出生，户籍所在地：江西省南昌县塘南镇民主村和平自然村101号，身份证号码：3601******3947，事故发生时系悬挂赣AF2255A号牌两轮电动车驾驶人。直接经济损失约120万元。（驾驶人赔偿20万，其余部分待法院民事判决）

（十）其他情况

1.公安交警部门对事故认定情况

黎某驾驶机动车**行经人行横道时未减速行驶**[1]，驾驶未按规

[2]违反《中华人民共和国道路交通安全法》第四十七条第一款：机动车行经人行横道时，应当减速行驶；

定定期进行安全技术检验的机动车上道路行驶[2]，驾驶货车超过车辆登记核定质量[3]；陶某妹驾驶两轮电动自行车在人行横道线横过机动车道未下车扶行[4]。依据本次调查所得证据，根据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条：“公安机关交通管理部门应当根据交通事故当事人的行为对发生交通事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当事人的责任”之规定，认定：黎某负本次道路交通事故的主要责任，陶某妹负次要责任。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故应急响应和处置情况

2024 年 12 月 28 日 7 时 30 分许，南昌市公安局指挥中心接到事故车辆驾驶人黎某电话报警后迅速转警至青山湖区交警大队，接警后青山湖区交警大队 7 时 32 分通知民警出警，7 时 40 分许民警到达青山湖区殷王新村门口现场并进行处置。

2024 年 12 月 28 日 7 时 32 分许，南昌市 120 急救指挥中心接到事故车辆驾驶人黎某电话报警后，调度 120 急救人员立即赶赴事发现场展开救援工作。

现场机动车赣 AC2Q26 与非机动车电动车相撞，有 1 人员受伤，车辆轻微受损。

（二）善后处理情况

[3]违反《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条：驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。
[4]违反《中华人民共和国道路交通安全法》第四十八条：机动车载物应当符合核定的载质量，严禁超载。
[5]违反《中华人民共和国道路交通安全法》第七十条：驾驶自行车、电动自行车、三轮车在路段上横过机动车道，应当下车推行，由人行横道或者行人过街设施的，应当从人行横道或者行人过街设施通过；没有人行横道、没有行人过街设施或者不便使用行人过街设施的，在确认安全后直行通过。

120 医疗救护人员到达事发现场后立即展开救援，于 12 月 28 日 9 时 12 分将伤者陶某妹送至江西中医药大学第二附属医院治疗，2025 年 12 月 31 日 12 时 18 分经家属同意转至南昌大学第一附属医院东湖院区救治，经抢救无效于 2025 年 1 月 2 日死亡。事故双方已签订谅解协议，后续理赔需经司法程序，未收到社会不良影响或家属上访的情况报告。

（三）应急处置评估情况

事故发生后，青山湖区交警大队四中队、120 急救车接到报警后抵达现场，迅速采取措施，开展伤员救治，疏导交通，及时报告、通报事故情况，应急响应及时，处置措施得当，未造成次生、衍生事故。

三、事故发生原因

（一）直接原因分析

1.轻型货车驾驶人黎某，道路交通法律意识淡薄，行经人行横道线未能减速行驶观察路面缺乏安全意识。

2.电动自行车驾驶人陶某妹，道路交通法规意识淡薄，驾驶电动自行车在人行横道横过道路未下车扶行，未注意观察来车，未确保安全后通过，导致事发。

（二）事故相关检验鉴定情况

1.事故车辆检验鉴定

（1）赣 AC2K26 号“解放牌”轻型特殊结构货车。江西景盛司法鉴定中心安全性能检验鉴定意见书（江西景盛司鉴中心

【2024】安鉴字第1077号），检验结果显示，轻型特殊结构货车赣AC2K26转向系和轮胎的安全技术性能、前照灯发光强度均符合《机动车运行安全技术条件》GB7258-2017 的要求；该车最大行车制动力、行车制动性能路试动态检测试验结果不符合《机动车运行安全技术条件》GB7258-2017规定要求。

（2）赣AF2255A号“加州豹”牌二轮电动车。江西景盛司法鉴定中心安全性能检验鉴定意见书(江西景盛司鉴中心【2024】安鉴字第1078号），检验结果显示，该车的制动装置，转向装置齐全连接可靠,符合《电动自行车安全技术规范》GB17761-2018的技术要求；江西景盛司法鉴定中心意见书（江西景盛司鉴中心【2024】安鉴字第1084号），检验结果显示，被鉴定电动车的主要特征参数符合《电动自行车通用技术条件》（GB17761-2018）条款之规定，属于两轮电动自行车。

2.毒物检验鉴定

南昌市公安局交通管理局现场检测报告书:编号“00002111”尿样检测意见为吗啡、甲基安非他明、氯胺酮联合检测试剂（胶体金法）检测均呈阴性。

3.碰撞痕迹鉴定

江西景盛司法鉴定中心意见书（赣景盛中心【2024】痕鉴字第567号）:

（1)轻型特殊结构货车赣AC2K26车头前部面板碰撞凹陷痕迹在痕迹的高度、形态特征及形成机理上符合与人体相碰撞接触

所形成。

（2）赣 AF2255A 号二轮电动车左后侧踏板边缘摩擦痕迹系该车车体向左侧倒地与地面摩擦所形成。

（3)轻型特殊结构货车赣 AC2K26 车前保险杠中部下沿碰撞破裂痕迹与左侧倒地后的赣 AF2255A 号二轮电动自行车车体右侧下沿挤压痕迹在痕迹的高度、形态特征及形成机理上均相符合，存在造痕体与承痕体的相互关系。

4.尸体检验鉴定

江西开元司法鉴定中心对死者尸体检验鉴定（赣开元中心【2025】病鉴字第 3 号），被鉴定人陶某妹符合交通事故致严重颅脑损伤而死亡。

5.行驶速度鉴定

江西景盛司法鉴定中心行驶速度鉴定意见书(江西景盛司鉴中心【2024】车速鉴字第 1079 号)，轻型特殊结构货车赣 AC2K26 抵达事发路段时时速 37km/h～40km/h（龙竹路限速 40km/h）。

（三）视频解析情况

2024 年 12 月 28 日 7 时 27 分 37 秒，轻型特殊结构货车赣 AC2K26 出现在视频画面；7 时 27 分 40 秒，轻型特殊结构货车赣 AC2K26 由北向南行驶，车头前部位与赣 AF2255A 号二轮电动自行车车体右侧接触后事发。

（四）间接原因分析

轻型特殊结构货车赣 AC2K26 车辆未完成机动车安全性能检

测，货车轻微超载[5]，车辆制动性能不合格。

（五）其他可能因素排除

事发路段路况良好，人行过街设施，标线标志清晰，道路路面良好，天气晴好无雨雾，视野清晰，有其他车辆正常通行，对事故发生无影响。

事发路段北侧龙竹路殷王路路口标线不规范，此处距离事发地点 70 米，对事故发生无影响。事发后罗家镇人民政府立即针对此处道路标线问题进行整改，重新施划标线。

四、有关责任单位存在的问题

1.方大特钢科技股份有限公司内部储运中心绿化环卫站作为车辆管理单位，安全管理制度落实不到位，站内车辆**未通过审验仍上道路行驶**。

五、对事故责任人员及责任单位处理建议

（一）已被司法机关采取强制措施的人员

黎某，因涉嫌交通肇事罪已被公安机关依法采取刑事拘留强制措施，建议移送司法机关追究其刑事责任。

（二）建议行政处罚单位

方大特钢科技股份有限公司未落实对于其物流储运中心绿化环卫站安全管理责任，建议由青山湖区科工局约谈方大特钢安全主管人员。

---

[5]《中华人民共和国道路交通安全法》第四十八条：机动车载物应当符合核定的载质量，严禁超载；载物的长、宽、高不得违反装载要求，不得遗洒、飘散载运物；《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第二项：（二）车货总质量超过本规定第三条第一款第四项至第八项规定的限定标准，但未超过 1000 千克的，予以警告。

（三）其他处理建议

方大特钢物流储运中心绿化环卫站站长范某未能履行安全管理责任，落实企业安全生产制度，建议方大特钢按照企业安全生产管理制度处理。

六、事故主要教训

该起道路交通亡人事故，是一起机动车驾驶人员违反《中华人民共和国道路交通安全法》有关法律法规造成的，教训极其深刻，反映出机动车驾驶人员道路交通法规意识缺失，安全行车意识淡薄，思想麻痹、心存侥幸，违法违规驾驶，不仅自身要承担法律风险，更给受害者家庭带来严重伤害，对民众安全带来一定影响。

七、事故防范和整改措施

为深刻吸取事故教训，各地各部门要针对此次事故暴露出的问题，举一反三，堵塞漏洞，全面预防和减少一般道路交通生产安全事故，坚决遏制较大及以上道路交通事故，确保全区道路交通安全形势平稳。

（一）加大宣传力度，提升全民安全意识和防范能力。各镇（街办）、园区、交通运输管理部门、公安交管部门要牢固树立“人民至上、生命至上”的安全发展理念，紧绷安全这根弦。要围绕道路交通安全法等法律法规，针对道路交通安全特点，深入分析事故原因，充分运用传统媒体和新媒体，加强交通安全法律

法规和交通安全知识的普及教育，着力提升全民交通安全意识和防范能力。

（二）强化源头管理，压实运输企业安全生产主体责任。方大特钢科技股份有限公司要认真吸取事故教训，举一反三，进一步健全完善企业安全生产责任体系，严格落实风险防控和隐患排查治理“双重预防”机制，杜绝安全教育培训流形式、走过场，切实压实主体责任，杜绝车辆和驾驶人带病上路。区城市管理和综合执法局、区交警大队要举一反三，加强对环卫车辆的源头管理，强化日常监管，加强车辆动态监管，及时发现和纠正车辆违法违规行为，严防交通事故发生。

（三）紧抓隐患治理，防范道路交通安全风险隐患。近年来罗家镇人民政府狠抓隐患排查，积极治理道路安全隐患，交通安全形势明显转变，城管、交通、交警各职能部门要会同属地政府落实一路四方工作要求，聚焦共治共享，深化党政工程，强化部门协作，善用社会力量，让协作更有力、治理更深入，紧扣“人车路企”防范化解道路安全风险，发挥“两站两员”作用，提升居民交通安全意识，确保交通安全形势持续向好。

（四）加强部门联动，严厉打击重点交通违法行为。区道专委要进一步建立健全路面管控的协同配合联动机制，交警、城管、交通运输部门、属地政府要围绕辖区货运通道强化对重点车辆“三超一疲劳”，机动车不按规定让行等违法行为的管理，特别

是辖区内城市快速路、工业园区道路及施工路段等重点道路要加大路面巡查频次和管控力度，及时发现和纠正路面交通违法行为，确保道路安全畅通。

青山湖龙竹路殷王新村门口“12·28”

一般道路交通事故调查组

2025年2月25日